

1501901-56.2021.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARCILIO MOREIRA DE CASTRO

Comarca: Serrana

Foro: Foro de Serrana

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. RÉU CONDENADO A UMA PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA. REGIME MAIS GRAVOSO. SEMIABERTO. DESPROPORCIONALIDADE DO REGIME FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em atenção ao art. 33, § 2º, alínea c, do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serrana

Foro de Serrana

2ª Vara

Avenida Habib Jábali, 500, Serrana-SP - cep 14150-000

Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao Público <<

Informação indisponível >>

505088 sentença genérica base crime 1231 1501901-56.2021.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501901-56.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2225471/2021 - DEL.POL.SERRANA, 19715553 - DEL.POL.SERRANA, 2225471 - DEL.POL.SERRANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO CARDOSO PAIVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCILIO MOREIRA DE CASTRO

Vistos.

Trata-se de ação penal em que se imputa ao réu ADRIANO CARDOSO PAIVA a prática do crime descrito no artigo 155, §§1º e 4º, inciso II, cumulado com artigo 61, II, "j", ambos do Código Penal, conforme os fatos narrados na denúncia (fls. 139/142). Denúncia recebida em fl. 143.

Resposta à acusação em fls. 199/204.

Laudo pericial do local em fls. 234/239.

Designada audiência de instrução, foram ouvidos o representante legal da vítima, as testemunhas arroladas e, ao final, interrogado o réu.

Em alegações orais as partes manifestaram-se.
É o relatório. Fundamento e Decido.
No mérito, a acusação é PROCEDENTE.

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/13), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 51), laudo pericial de fls. 234/239 e demais elementos de inquérito.

De igual forma, a autoria.

ADRIANO HENRIQUE ROSA, representante da vítima, nada esclareceu sobre os fatos. A testemunha FABRICIO NOGUEIRA DE SOUZA, guarda municipal, narrou que patrulhava as instalações de abastecimento de água da cidade, em razão do elevado número de furtos que ali ocorrem, e que na madrugada da data dos fatos, por volta das 1h20, no poço artesiano situado na Rua Vicente de Paula Lima, notou que a porta de entrada do depósito estava aberta, fato que levantou suspeitas, uma vez que ele próprio havia selado a porta três dias antes, após outra ocorrência de furto e arrombamento. No local, deram falta de um galão de cloro lá estava na ocorrência anterior. Assim, em patrulha às imediações, a poucos metros do local, encontraram o réu conduzindo em seus braços o galão de 25L de cloro. Abordado, confessou informalmente o delito, e disse que trocaria o bem furtado por entorpecentes. A testemunha YAGO MESTRINEL HOEPPNER, guarda municipal, afirmou que na madrugada do dia 19/08/21 encontrava-se em serviço, e ao passar pelo centro de abastecimento de água da cidade, constataram que alguém havia pulado as instalações e furtado um galão de cloro do depósito. Encontraram o acusado nas redondezas, em posse do produto, e este imediatamente confessou o furto.

O réu JOÃO VICTOR ALVES GOMES, em juízo, deu conta de que estava passando pelo local dos fatos juntamente com seu amigo WESLEY, quando viram a porta já arrombada, com algumas ferramentas pelo local. Que estava com fome e adentrou no local e subtraiu os produtos e objetos apreendidos pelos policiais militares.

Em Juízo o representante da vítima afirmou que não presenciou os fatos. Deu falta do cloro que havia deixado no local. Houve interrupção no abastecimento até levarmos mais cloro ao local, por aproximadamente umas 6 horas para repor o cloro no local. A sala fica trancada. A porta foi arrombada. Não sei o valor do produto. Em Juízo a testemunha Fabricio Nogueira de Souza afirmou que percebeu que a porta estava aberta. Percebi dentro que o galão de cloro havia sido subtraído. O indivíduo estava lá perto e carregava o galão. O horário era 1h20 da madrugada. Eles pulam a grade e entram no local. A porta era fechada com uma corda bem firme. Mas ele abriu a corda. O acusado estava ciente do que estava fazendo. Ele só desfez o nó da corda.

Em Juízo a testemunha Yago Mestrinel Hoepner confirmou as afirmações da testemunha Fabrício Nogueira de Souza.

Em Juízo, o acusado confessou os fatos. Falou que iria trocar o galão por drogas. É viciado em crack. A porta está desamarrada. Eu estava sob uso de droga no fato. Eu tinha dívida de droga. Está arrependido.

As provas produzidas autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade do fato cometido, estando à prisão em flagrante dos réus corroborada pelas demais provas orais produzidas em juízo, bem como os elementos de informação em inquérito.

Isso porque, em primeiro lugar, os depoimentos das testemunhas, servidores públicos municipais, encontram-se coesos e uniformes. Não há demonstração de que estes tenham interesse na causa ou vontade pessoal de prejudicar injustamente o réu.

Ademais, a circunstância de a res ter sido apreendida em poder do acusado logo após a constatação do crime e em horário incompatível com qualquer outra circunstância, só confirma sua responsabilidade criminal.

Por fim, o laudo pericial concluiu que houve transposição do muro divisa esquerdo do imóvel, conforme vestígios de escalada (fl. 239), de modo que se comprova tanto a circunstância qualificadora, quanto a própria autoria, mais uma vez, quando apreendido o objeto subtraído em posse do réu poucos metros distante do local. Inviável, na espécie, o reconhecimento do princípio da insignificância, pois, conforme se depreende de fls. 246/287, o réu possui maus antecedentes, constando

diversas condenações por crimes contra o patrimônio, afastando-se portanto a atipicidade material diante da habitualidade delitiva. Por mais o furto foi qualificado.

De rigor a condenação, PASSO À DOSIMETRIA.

Na primeira fase, atento as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que ostenta maus antecedentes, em razão das diversas condenações (fls. 246/287). Desta forma, fixa-se a pena base acima do mínimo legal, em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, a calamidade pública decretada em razão da pandemia não pode ser considerada, uma vez que não há nexos causal entre esta e o crime, ou seja, não há demonstração de que o agente se aproveitou da situação de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade gerada por aquilo que causou a decretação da calamidade pública para, assim, praticar o crime. Por mais, o acusado confessou o fato, portanto fixo a pena intermediária no mínimo legal de dois anos de reclusão e 10 dias-multa.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIDA DA ORDEM QUE SE IMPÕE. 1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva, circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta. 2. Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico. Precedente. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 669508 SP 2021/0161883-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021)

Na terceira fase, constatado pelo auto de prisão em flagrante que o crime se deu durante o repouso noturno (artigo 155, §1º do Código Penal), aumenta-se a pena em um terço, fixando-a em definitivo em 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa. Em atenção aos maus antecedentes que ostenta, a indicarem a insuficiência de regime menos gravoso, fixo o regime semiaberto para início de cumprimento de pena. Afigura-se desproporcional fixar o regime inicial fechado, pois o fato foi praticado sem qualquer violência ou grave ameaça contra pessoa, afastando-se a necessidade de encarceramento do acusado no mais gravoso regime do Direito Penal brasileiro, o qual deve ser reservado apenas aos casos mais extremos. O Julgador deve analisar a proporcionalidade do regime fechado de forma razoável no caso concreto. Por mais, o acusado já se encontra preso há quase seis meses, por fato praticado sem qualquer violência. Nesse sentido, diversos precedentes, até mesmo para fatos mais graves que o relatado nestes autos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. RÉU CONDENADO A UMA PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA. REGIME MAIS GRAVOSO. SEMIABERTO. DESPROPORCIONALIDADE DO REGIME FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em atenção ao art. 33, § 2º, alínea c, do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão, a quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos (14g de crack, 67g de cocaína e 57,7g de maconha), utilizadas na escolha do patamar de diminuição do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade e restritivas de direitos. 2. Ocorre que, apesar de ser idônea a fundamentação apresentada para justificar a fixação de regime inicial mais gravoso, na espécie, para uma pena inferior a 4 anos de reclusão - para a qual seria cabível a aplicação de regime inicial aberto, não fosse a quantidade e variedade da droga apreendida -, afigura-se desproporcional a aplicação de regime

inicial fechado, excessivamente oneroso para o recorrente, devendo incidir o regime inicial semiaberto, imediatamente mais gravoso que o quantum da pena indica. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1795973 SP 2019/0041662-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2019)

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO. TENTATIVA DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME PRISIONAL FECHADO. DESPROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RÉU PRIMÁRIO E PENA NÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. REGIME SEMIABERTO CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. No tocante ao pleito de redução da pena-base ao piso legal, verifica-se que tal tema não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta o seu exame por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. No que se refere ao meio de cumprimento da pena privativa de liberdade, estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Código Penal, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu. Precedentes. 4. Na hipótese, malgrado tenha sido imposta pena-base acima do piso legal, a primariedade do réu e o quantum de pena estabelecido pelo acórdão ora impugnado, que não é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, denota a desproporcionalidade da imposição do regime prisional fechado, devendo a reprimenda ser descontada em regime inicial semiaberto, nos moldes do reconhecido pela sentença condenatória. Por certo, as circunstâncias deduzidas no acórdão ora impugnado já foram valoradas na primeira fase do procedimento dosimétrico, tanto que a pena-base foi fixada bem acima do piso legal e, portanto, justificam a imposição do regime semiaberto, mas não podem ser novamente sopesadas com vistas a recrudescer ainda mais o meio prisional de desconto da reprimenda. 5. Writ não conhecido e ordem concedida, de ofício, tão somente para fixar o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da sanção corporal imposta ao paciente, salvo se, por outro motivo, ele estiver descontando pena em meio diverso. (STJ - HC: 388004 SP 2017/0028176-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. PENA DE 1 ANO, 4 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO E 20 DIAS-MULTA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SÚMULAS 718 E 719/STF. FIXADO REGIME SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO. 1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, deve ser conhecido o recurso. 2. Não há falar em ofensa à proporcionalidade, na exasperação em 4 meses e 15 dias de reclusão da pena-base pelos maus antecedentes, tendo em vista, sobretudo, o mínimo e o máximo das penas cominadas abstratamente ao delito de furto simples (de 1 a 4 anos de reclusão), uma vez fundamentado em elementos concretos e dentro do critério de discricionariedade vinculada do magistrado. 3. Considerando a falta de fundamento concreto para a fixação do regime fechado, cabível o regime semiaberto, consoante art. 33, § 3º, do CP e Súmulas 718 e 719 do STF. 4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, dando-lhe parcial provimento para fixar o regime semiaberto. (STJ - AgRg no AREsp: 1666411 MG 2020/0039477-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe

26/08/2020)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E RECEPÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MOTIVAÇÃO. AÇÕES PENAIIS EM ANDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMAS NÃO CONHECIDOS. ILEGALIDADE MANIFESTA. REGIME FECHADO. DESPROPORCIONALIDADE. PENA DE 2 ANOS E 6 MESES. ALTERAÇÃO PARA O REGIME INICIAL SEMIABERTO. 1. De acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o juiz, por ocasião da prolação da sentença condenatória, deve fundamentar a decretação ou a manutenção da custódia. Dessa forma, deve ser demonstrada, nessa fase, com fundamento em dados concretos dos autos, a existência de pelo menos um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, as instâncias ordinárias negaram ao réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista, principalmente, sua contumácia delitiva, uma vez que já responde a outros dois processos, fundamentação idônea e harmônica com a jurisprudência desta Corte. 3. No que se refere ao regime prisional, o caso é de ilegalidade manifesta. Conquanto seja cabível a fixação de regime inicial mais gravoso em razão de a pena-base ter sido fixada acima do mínimo legal, verifica-se que o réu não é reincidente, sendo assim, o regime inicial fechado mostra-se demasiadamente rigoroso em face da quantidade de pena aplicada (2 anos e 6 meses de reclusão), sendo razoável, conforme os ditames dos arts. 33, § 3º, e 59 do Código Penal, o regime inicial semiaberto. 4. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. De ofício, concedida a ordem de habeas corpus apenas a fim de modificar o regime prisional para o semiaberto e determinar que o recorrente aguarde o trânsito em julgado da condenação em estabelecimento compatível com tal regime. (STJ - RHC: 110595 SP 2019/0092330-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019)

HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. DESPROPORCIONALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA FIXAR O REGIME INICIAL ABERTO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n. 221.999/RS, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável. 2. O paciente, reincidente em crime contra o patrimônio, estava em livramento condicional e respondia a outro processo por furto, quando subtraiu uma peça de carne de supermercado. Sua inclinação para a prática de atos da mesma tipologia impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta, sob pena de fomentar a habitualidade criminosa. 3. Entretanto, de ofício, é possível abrandar o modo de cumprimento da pena com lastro em entendimento do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do HC n. 123.108/MG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. Deveras, apesar de ser socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância ao furto simples de coisa de diminuto valor, ante a contumácia do agente, a sanção privativa de liberdade deverá ser resgatada em regime inicial aberto, de modo a paralisar a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP, em observância ao princípio da proporcionalidade. 4. Habeas corpus denegado. Ordem concedida de ofício para, ratificada a liminar, estabelecer o regime inicial aberto. (STJ - HC: 474745 MG 2018/0274325-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - ESTADO DE NECESSIDADE - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DA TENTATIVA - DESPROPORCIONALIDADE DO REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA - ABRANDAMENTO PARA O REGIME SEMIABERTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Para o reconhecimento do estado de necessidade, no furto famélico, necessário que a res furtiva tenha a finalidade direta e imediata

de saciar carência alimentar absoluta. 2 - Promove-se a redução da pena-base, nos termos da Súmula nº 444 do STJ, que veda a exasperação em razão da existência de inquéritos policiais e ações penais em curso. 3 - Para a consumação do crime de furto, basta que o agente retire o bem da posse da vítima, configurando a inversão da posse, ainda que a res furtiva seja retomada em seguida, em razão da prisão do autor. 4 - A reincidência é circunstância que sempre agrava a pena, razão pela qual, impede o início do cumprimento no regime aberto. Contudo, se as circunstâncias do caso e o quantum da pena imposta, revelarem desproporcionalidade do regime fechado estabelecido, há que se abrandar para o semiaberto. (TJ-MG - APR: 10040140159019001 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 13/10/2015, Data de Publicação: 23/10/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. TESE DA ABSOLVIÇÃO AFASTADA. DESPROPORCIONALIDADE DO REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. ABRANDAMENTO PARA O REGIME SEMIABERTO. CRIME DE ROUBO PREVISTO NO § 1º DO ART. 157 DO CP. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA LOGO APÓS A SUBSTRAÇÃO DA COISA. DELITO CONSUMADO. INADMISSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA. PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A REINCIDÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto, descabida a tese da absolvição por insuficiência de provas. 2- Não obstante a reincidência obste o início do cumprimento da pena no regime aberto, se as circunstâncias do caso, bem como o quantum da pena imposta, revelem uma desproporcionalidade do regime fechado estabelecido, promove-se o abrandamento deste para o semiaberto. 3- Presentes os elementos caracterizadores da prática do tipo previsto no § 1º do art. 157 do CP, inadmissível o pleito de desclassificação da conduta imputada e, tampouco, o reconhecimento da modalidade tentada do delito. 4- A atenuante da confissão e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes, motivo pelo qual devem ser compensadas. (TJ-MG - APR: 10024141549642001 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 06/10/2015, Data de Publicação: 16/10/2015)

Pelos mesmos motivos (artigos 44, III e 77, III, CP), inviável a substituição da pena ou suspensão condicional desta.

O acusado encontra-se preso desde o flagrante, em 19 de agosto de 2021, ou seja, há quase 06 meses. O fato foi praticado sem qualquer violência ou grave ameaça contra ser humano. Ao contrário, os guardas civis municipais atestaram que o acusado foi abordado e preso em flagrante de forma pacífica, sem qualquer resistência, tendo cooperado com as autoridades de segurança pública. Não se justifica, portanto, mantê-lo preso indefinidamente, até eventual trânsito em julgado. Por mais, fixei o regime inicial semiaberto, o qual é menos gravoso do que a atual situação do acusado, que se encontra recolhido em Centro de Detenção Provisória, por quase seis meses.

Nestes termos, concedo ao acusado o direito aguardar eventual fase recursal em liberdade, sujeito às condições do art. 319, I, IV e V.

Fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal, diante da ausência de informações acerca da condição econômica dos réus.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, por consequência, CONDENO ADRIANO CARDOSO PAIVA como incurso nas penas do artigo 155, §§1º e 4º, inciso II, do Código Penal, à reprimenda total em 02 anos, 08 meses, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, no valor mínimo legal.

Expeça-se o alvará de soltura clausulado (fundamentação supra).

Custas na forma da Lei.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário, incluindo ofício ao TRE, à Delegacia de Polícia e ao IIRGD, bem como guia de execução definitiva.

P.I.C.

Serrana, 04 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA